

云迁移技术服务合同

合同背景说明

甲方（委托方）为某大型传统制造企业，上市公司，年营收超过200亿元，拥有多个核心业务系统，包括ERP系统、MES系统、CRM系统、供应链管理系统等。由于数字化转型战略需要，甲方决定将核心业务系统迁移至公有云。

乙方（服务方）为某知名云服务提供商的子公司，专注于企业级云迁移服务，拥有丰富的云迁移经验和专业的技术团队，具备多项云迁移相关认证。

甲方委托乙方提供云迁移方案设计与实施服务，包括迁移方案设计、系统改造、数据迁移、测试验证、上线切换等。项目总价520万元。

本合同存在以下故意埋入的风险点：迁移失败责任免除过宽、数据丢失赔偿上限过低、迁移时间窗口与业务连续性矛盾、云资源费用承担不清、缺少回滚方案条款、缺少性能基准测试条款、缺少安全评估条款、付款条件偏向服务商。

合同编号：CG-TC-2026-008

签订日期：2026年6月18日

签订地点：深圳市南山区

甲方（委托方）

- 公司名称：深圳华创智造科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MA55555555
- 法定代表人：林志华
- 注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区华创大厦
- 联系电话：0755-86668888
- 电子邮箱：procurement@hczz.com
- 股票代码：002XXX

乙方（服务方）

- 公司名称：上海云启迁移科技有限公司
- 统一社会信用代码：91310115MA66666666
- 法定代表人：周明杰
- 注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区云启大厦
- 联系电话：021-58886666
- 电子邮箱：contract@yunqi-migrate.com

第一条 定义与解释

- 1.1

“目标系统”

指甲方计划迁移至公有云的核心业务系统，包括ERP系统、MES系统、CRM系统、供应链管理系统等。
- 1.2

“云迁移”

指将目标系统从甲方现有数据中心迁移至公有云平台的过程，包括方案设计、系统改造、数据迁移、测试验证、上线切换等环节。
- 1.3

“迁移窗口” 指约定的系统迁移和切换时间。
- 1.4

“回滚” 指在迁移失败时将系统恢复到迁移前状态的操作。
- 1.5

“业务连续性” 指甲方业务系统在迁移过程中和迁移后的正常运行。
- 1.6

“云资源” 指公有云平台提供的计算、存储、网络等资源。
- 1.7

“保密信息”

指一方在合同履行过程中知悉的另一方未公开的技术信息、业务信息、数据信息及其他敏感信息。

第二条 服务范围

- 2.1

乙方同意为甲方提供以下云迁移技术服务：

（一）迁移方案设计：对目标系统进行全面评估，制定详细的迁移方案；

（二）系统改造：对目标系统进行必要的改造和适配，确保兼容云平台；

（三）数据迁移：将目标系统的数据迁移至云平台；

（四）测试验证：对迁移后的系统进行全面测试和验证；

（五）上线切换：完成系统的正式切换和上线；

（六）迁移后支持：提供迁移后的技术支持和问题处理；

（七）甲方合理要求的其他云迁移服务。
- 2.2

乙方应按照甲方的业务需求和行业最佳实践提供服务。
- 2.3

对于超出本合同约定范围的服务需求，双方应另行协商并签署补充协议。

第三条 项目周期与里程碑

- 3.1

本项目周期为 8个月，自2026年7月1日起至2027年2月28日止。
- 3.2

项目里程碑如下：

阶段	时间节点	主要工作
第一阶段	2026年7月-8月	迁移方案设计与评估
第二阶段	2026年9月-10月	系统改造与数据迁移
第三阶段	2026年11月-12月	测试验证与上线切换
第四阶段		

3.3 系统迁移和切换应在周末进行，确保周一正常营业。

3.4 乙方应按照里程碑计划推进项目，如需调整计划应提前15日书面通知甲方。

第四条 迁移方案

4.1 乙方应在项目启动后30日内完成迁移方案设计，并提交甲方审批。

4.2 迁移方案应包括以下内容：

（一）系统评估报告；

（二）迁移架构设计；

（三）迁移步骤和时间计划；

（四）风险评估和应对措施；

（五）测试方案和验收标准。

4.3 迁移方案经甲方审批后方可实施。

4.4 迁移方案的重大变更应经甲方书面同意。

第五条 验收标准

5.1 甲方应在系统上线后30个工作日内完成验收。

5.2 验收标准如下：

（一）系统功能完整，满足业务需求；

（二）系统性能达到迁移前水平或合同约定标准；

（三）数据完整性和准确性得到验证；

（四）系统安全符合甲方要求。

5.3 如系统未通过验收，甲方应书面通知乙方，乙方应在15个工作日内完成整改并重新提交验收。

5.4 系统通过验收后，双方应签署验收确认书。

第六条 服务费用与支付

6.1 本项目服务总费用为人民币 520万元（大写：伍佰贰拾万元整）。

6.2 费用明细如下：

服务项目	费用（万元）	备注
迁移方案设计	80	第一阶段

系统改造与数据迁移	200	第二阶段
测试验证与上线切换	160	第三阶段
迁移后支持	40	第四阶段
项目管理与协调	40	全程
合计	**520**	

6.3 支付方式：

- （一）合同签署后10个工作日内，甲方支付合同总额的20%，即104万元；
- （二）迁移方案审批通过后10个工作日内，甲方支付合同总额的20%，即104万元；
- （三）数据迁移完成后10个工作日内，甲方支付合同总额的25%，即130万元；
- （四）系统上线切换完成后10个工作日内，甲方支付合同总额的25%，即130万元；
- （五）项目验收通过后10个工作日内，甲方支付合同总额的10%，即52万元。

6.4 乙方应在收到款项后5个工作日内向甲方开具等额增值税专用发票。

6.5 甲方逾期支付服务费的，每逾期一日按未付金额的0.05%向乙方支付滞纳金。

第七条 云资源费用

- 7.1 迁移期间的云资源费用由甲方承担。
- 7.2 乙方应提前向甲方提供云资源费用预估，甲方确认后方可开通。
- 7.3 乙方应合理使用云资源，避免浪费。
- 7.4 云资源费用的具体金额和支付方式由双方另行约定。

第八条 甲方权利与义务

- 8.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供云迁移服务。
- 8.2 甲方应向乙方提供必要的系统访问权限和技术资料。
- 8.3 甲方应指定专人与乙方对接，协调项目相关事宜。
- 8.4 甲方应按时足额支付服务费用和云资源费用。
- 8.5 甲方应配合乙方的迁移工作，提供必要的业务支持。

第九条 乙方权利与义务

- 9.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
- 9.2 乙方应按照合同约定的服务范围和标准提供云迁移服务。

- 9.3 乙方应建立完善的项目管理体系，确保项目质量。
- 9.4 乙方应妥善保管甲方提供的数据和资料。
- 9.5 乙方应配合甲方的合理监督检查。
- 9.6 乙方不得擅自将项目转包给第三方。
- 9.7 乙方应确保项目团队具备相应的专业能力。
- 9.8 乙方应对迁移过程中可能出现的风险进行评估和预警。

第十条 数据安全和保密

- 10.1 乙方在迁移过程中将接触甲方的大量业务数据，应采取合理措施保护数据安全。
- 10.2 乙方应建立数据安全管理制度，明确数据安全责任。
- 10.3 乙方应确保项目人员遵守甲方的数据安全管理制度。
- 10.4 乙方不得将甲方数据用于本项目以外的任何目的。
- 10.5 双方应对在合同履行过程中知悉的对方保密信息承担保密义务。
- 10.6 保密期限为本合同有效期内及合同终止后 3 年。
- 10.7 乙方在迁移过程中应采取加密传输、访问控制、操作审计等技术措施保护甲方数据安全。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方数据存储在境外服务器或数据中心。
- 10.8 乙方应制定详细的数据备份与灾难恢复方案，并在迁移实施前提交甲方审批。数据备份应采用全量备份与增量备份相结合的方式，备份频率不低于每日一次，备份数据应异地存储且保留期限不少于90日。
- 10.9 乙方应每季度向甲方提交数据安全审计报告，内容包括数据访问日志、安全事件记录、漏洞扫描结果及整改情况等。

第十一条 通知与送达

- 11.1 双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应以书面形式通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式发送至本合同首部所载地址或邮箱。
- 11.2 一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5个工作日内书面通知对方。未及时通知的，原地址或联系方式仍视为有效送达地址。
- 11.3 以电子邮件方式发出的通知，以发送方邮件服务器显示发送成功之时视为送达；以快递或挂号信方式发出的通知，以对方签收之日视为送达。

第十二条 违约责任

11.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。

11.2 因乙方原因导致迁移失败的，乙方应承担相应的违约责任，但因不可抗力、甲方原因或第三方原因导致的除外。

11.3 因乙方原因导致数据丢失的，乙方应承担赔偿责任，但赔偿金额不超过合同总额的10%。

11.4 因甲方原因导致项目延期的，乙方不承担违约责任，项目周期相应顺延。

11.5 任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的直接经济损失。

11.6 乙方违约的最高赔偿金额不超过合同总额的20%。

第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响方应在不可抗力发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明材料。

12.2 不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变更等。

12.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

12.4 不可抗力持续超过90日的，任何一方有权书面通知对方终止本合同。

第十三条 争议解决

13.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

13.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

13.3 协商不成的，任何一方均有权向深圳国际仲裁院申请仲裁。

第十四条 合同变更与补充

14.1 本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

14.2 本合同的修改、补充与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

第十五条 其他约定

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

15.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

附件清单

- 附件一：《目标系统清单》
- 附件二：《迁移方案模板》
- 附件三：《保密协议》
- 附件四：《验收标准》
- 附件五：《云资源费用预估》

签章区

甲方（盖章）： 深圳华创智造科技股份有限公司

法定代表人（或授权代表）签字： _____

日期： _____年_____月_____日

乙方（盖章）： 上海云启迁移科技有限公司

法定代表人（或授权代表）签字： _____

日期： _____年_____月_____日